

1525695-42.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289735/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 20993179 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4812/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2289735 - 53º D.P. PARQUE DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525695-42.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525695-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289735/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 20993179 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4812/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2289735 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS ELIAS ALVES DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MATHEUS ELIAS ALVES DE JESUS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Professor Marques Bronze, nº 01, Guaianazes, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 40 porções de "maconha" com massa líquida de 85,4 gramas; 62

porções de cocaína com massa líquida de 28,1 gramas; 20 porções de crack com massa líquida de 12,6 gramas, bem como 33 porções de "maconha" espécie K4 com massa líquida de 10,4 gramas. A denúncia foi recebida (fls. 133) providência ratificada a fls. 146. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 153/156. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 125), ofertou defesa preliminar (fls. 145). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. A questão da legalidade do flagrante já restou superada quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no âmbito do Departamento de Inquéritos Policiais. Ademais, é de se ressaltar que a situação de flagrância era patente e por isso houve a abordagem pelas testemunhas. O réu demonstrou estar emocionalmente desconfortável ao perceber a presença das testemunhas hoje inquiridas e somente por isso foi abordado. A situação de flagrância restou confirmada pela apreensão das drogas. Desta feita, não há se cogitar de ilegalidade. Se qualquer um do povo, como prescreve o art. 301, do CPP, pode prender em flagrante, não há motivo para que um guarda civil metropolitano não o faça. Não há se cogitar, dessa forma, da ocorrência de nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato nos termos do inciso VI, do art. 564, do CPP. A legalidade da prisão em flagrante já restou declarada nesta instância quando da conversão em preventiva. Os guardas civis municipais Alecsandro e Jean informaram que patrulhavam pelo local dos fatos, que é conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes, quando avistaram o réu, que, tendo notado a presença da Guarda Civil Metropolitana, saiu andando e arremessou ao solo uma sacola. Alecsandro seguiu o réu e o abordou apreendendo em seu poder, no bolso das vestes, pinos de cocaína e porções de "maconha", totalizando cerca de vinte e uma porções, bem como três reais. Jean recuperou a sacola, onde havia pinos idênticos de cocaína, bem como "maconha" e "K4". Segundo Jean o réu teria admitido que vendia drogas e que alguém recolheria o dinheiro. Interrogado em juízo Matheus negou a prática delitiva. Disse que havia comprado cinco pinos de cocaína para seu consumo próprio com um "menino" que já conhecia do local e que era o traficante. A sacola não viu. Afirmou que meses antes dos fatos aqui tratados foi abordado pelas testemunhas e levado a uma Delegacia de Polícia eis que lhe disseram que estava sendo procurado. Depois, o orientaram a ir ao Belém para dar baixa. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal, como explicitado, é coesa e firme. Desta feita, restou comprovada a verossimilhança dos fatos articulados na exordial acusatória. Por outro lado, a versão do réu ficou isolada no contexto probatório não havendo produção de provas a comprová-la. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e cinquenta e cinco porções de quatro espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em vista da menoridade atenuam-se as sanções: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de

proceder ao agravamento das sanções. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MATHEUS ELIAS ALVES DE JESUS, qualificados nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário, por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes e das anotações apreendidas oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA